

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL DE Nº 2.357 DE 19 DE ABRIL DE 2023.

LEI MUNICIPAL DE Nº 2.357 DE 19 DE ABRIL DE 2023.

EMENTA: Dispõe sobre os empreendimentos e atividades cujo Licenciamento Ambiental são de competências do Município, regulamenta a indenização dos custos de análise e processamento dos requerimentos de licença ambiental e demais instrumentos de controle ambiental e dá outras providências.

EMENTA: Dispõe sobre os empreendimentos e atividades cujo Licenciamento Ambiental são de competências do Município, regulamenta a indenização dos custos de análise e processamento dos requerimentos de licença ambiental e demais instrumentos de controle ambiental e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MENDES, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, aprova e eu sanciono a seguinte:

Lei Municipal:

Art. 1º - As atividades e empreendimentos cuja licença ambiental e demais instrumentos de controle ambiental foram delegadas ao Município de Mendes, seguem o enquadramento com base no porte e potencial poluidor, nos termos do Decreto Estadual nº 46.890 de 23 de dezembro de 2019 e suas alterações, da NOP-INEA-46, aprovada pela Resolução INEA nº 233 de 16 de agosto de 2021 e ainda nos termos da Resolução CONEMA nº 92, de 24 de junho de 2021, alterada pela Resolução CONEMA nº 95 de 12 de maio de 2022 que dispõe sobre as atividades que causam ou possam causar impacto ambiental local.

Art. 2º - Ficam instituídos no Município de Mendes, os valores e os critérios de indenização referentes aos custos de análise e processamento dos requerimentos dos instrumentos de controle ambiental, conforme dispõe os anexos III, IV e V desta Lei. Para tanto, levou-se em consideração a Resolução CONEMA Nº 91, de 11 de junho de 2021, que aprova a revisão 03 da NOP-INEA-02.

Art. 3º - São Instrumentos de Controle Ambiental:

I. Licença Ambiental;

II. Autorização Ambiental;

III. Certidão Ambiental;

IV. Certificado Ambiental;

V. Termo de Encerramento; e

VI. Documento de Averbação.

Art. 4º - Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.

§ 1º - Os empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental são os relacionados de forma exemplificativa no Anexo II, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 5º.

§ 2º - O órgão ambiental, fundamentada e excepcionalmente, instará o empreendedor a requerer licença para empreendimento ou atividade potencialmente poluidora, mesmo que não constem do Anexo II, não respondendo o empreendedor, até então, por infração administrativa decorrente da instalação ou operação sem licença.

Art. 5º - Os empreendimentos e atividades cujo impacto ambiental seja classificado como desprezível, com base nesta Lei, não estão sujeitos ao licenciamento ambiental, ainda que constem da relação do Anexo II.

§ 1º - Nos casos de inexistência de licenciamento, permanece a obrigatoriedade de obtenção de outros instrumentos aplicáveis e do atendimento à legislação vigente.

§ 2º - Os empreendimentos e atividades previstos neste artigo poderão obter Certidão de Inexistência de Licenciamento Ambiental, a ser emitida na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SMAMA.

Art. 6º - Os empreendimentos e atividades serão enquadrados em classes, de acordo com seu porte e potencial poluidor, os quais determinam a magnitude do impacto ambiental.

§ 1º - O empreendimento ou a atividade pode ser qualificado como de porte mínimo, pequeno, médio, grande ou excepcional.

§ 2º - O empreendimento ou a atividade pode ser qualificado como de potencial poluidor desprezível, baixo, médio, alto ou significativo.

§ 3º O impacto ambiental, resultado do cruzamento entre os critérios de porte e potencial poluidor, é classificado como desprezível, baixo, médio, alto ou significativo, de acordo com a Tabela do Anexo I.

Art. 7º - Fica reservada ao órgão ambiental a prerrogativa de solicitar ao empreendedor detalhamento descritivo do empreendimento ou atividade para, se necessário, definir porte e potencial poluidor específicos, em função das peculiaridades do empreendimento ou atividade.

Parágrafo único. O empreendedor poderá solicitar ao órgão ambiental competente, mediante requerimento fundamentado, a revisão do enquadramento de porte e/ou potencial poluidor do empreendimento ou atividade objeto do licenciamento.

Art. 8º - São espécies de Licenças Ambientais:

I. Licença Ambiental Integrada - LAI;

II. Licença Ambiental Prévia - LP;

III. Licença Ambiental de Instalação - LI;

IV. Licença Ambiental de Operação - LO;

V. Licença Ambiental Unificada - LAU;

VI. Licença Ambiental de Operação e Recuperação - LOR;

VII. Licença Ambiental de Recuperação - LAR.

Art. 9º - A Licença Ambiental Integrada - LAI é concedida antes de se iniciar a implantação do empreendimento ou atividade e o órgão ambiental, em única fase, atesta a viabilidade ambiental, locacional e autoriza a instalação de empreendimentos ou atividades, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental.

§ 1º - A LAI é aplicável para os empreendimentos e atividades de baixo a significativo impacto ambiental.

§ 2º - Dentro de seu prazo de vigência, a LAI poderá autorizar a pré-operação pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, visando à obtenção de dados e elementos de desempenho necessários para subsidiar a concessão da Licença de Operação.

§ 3º - Nos casos em que a implementação e a operação comportem mais de uma fase, o prazo disposto no parágrafo anterior aplica-se para cada fase do empreendimento ou atividade.

§ 4º - O prazo de vigência da LAI é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de instalação e, no máximo, de 08 (oito) anos.

§ 5º - Caso seja do interesse do empreendedor, ele poderá optar pelo licenciamento trifásico.

Art. 10 - A Licença Ambiental Prévia - LP é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade e aprova sua concepção e localização, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas fases seguintes de sua implantação.

§ 1º - O prazo de vigência da LP é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos e, no máximo, de 05 (cinco) anos.

§ 2º - Como alternativa à LP, o empreendedor poderá requerer a Licença Ambiental Integrada - LAI ou a Licença Ambiental Unificada - LAU.

Art. 11 - A Licença Ambiental de Instalação - LI é concedida antes de se iniciar a implantação do empreendimento ou atividade e autoriza a sua instalação de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes.

§ 1º - Dentro de seu prazo de vigência, a LI poderá autorizar a pré-operação, pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, visando à obtenção de dados e elementos de desempenho necessários para subsidiar a concessão da Licença de Operação.

§ 2º - Nos casos em que a implementação e a operação comportem mais de uma fase, o prazo disposto no parágrafo anterior aplica-se para cada fase do empreendimento ou atividade.

§ 3º - O prazo de vigência da LI é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de instalação e, no máximo, de 08 (oito) anos.

Art. 12 - A Licença Ambiental de Operação - LO autoriza a operação de empreendimento ou atividade, com base em constatações de vistoria, relatórios de pré-operação, relatórios de auditoria ambiental, dados de monitoramento ou qualquer meio técnico de verificação do dimensionamento e eficiência do sistema de controle ambiental e das medidas de mitigação implantadas.

§ 1º - O prazo de vigência da LO é, no mínimo, de 06 (seis) anos e, no máximo, de 12 (doze) anos.

§ 2º - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de vigência específicos para empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores.

Art. 13 - A Licença Ambiental Unificada - LAU é concedida antes de iniciar-se a implantação do empreendimento ou atividade e, em uma única fase, atesta a viabilidade ambiental, aprova a localização e autoriza a implantação e a operação de empreendimento ou atividade classificado como de baixo impacto, e de médio impacto ambiental, com base nos critérios definidos no Anexo I desta Lei, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental.

§ 1º - O prazo de vigência da LAU é, no mínimo, de 06 (seis) anos e, no máximo, de 12 (doze) anos.

§ 2º - A LAU não se aplica às atividades e empreendimentos que já tenham iniciado a sua implantação ou operação, mesmo que classificados como de baixo ou médio impacto ambiental.

§ 3º - A SMAMA realizará vistoria prévia para empreendimentos e atividades sujeitos à LAU.

Art. 14 - A Licença Ambiental de Operação e Recuperação - LOR autoriza a operação de empreendimento ou atividade concomitante à recuperação ambiental de áreas contaminadas ou degradadas.

§ 1º - O prazo de vigência da LOR é, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de recuperação ambiental da área e, no máximo, de 06 (seis) anos.

§ 2º - A LOR só poderá ser renovada mediante requerimento do titular da licença, desde que comprovada a impossibilidade de serem atendidas as condicionantes ambientais relativas à recuperação de áreas contaminadas ou degradadas estabelecidas no momento de sua concessão.

Art. 15 - A Licença Ambiental de Recuperação - LAR autoriza a recuperação de áreas contaminadas em atividades ou empreendimentos fechados, desativados ou abandonados, ou de áreas degradadas.

§ 1º - O prazo de vigência da LAR é, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de recuperação ambiental do local e, no máximo, de 06 (seis) anos.

§ 2º - A LAR poderá ser renovada mediante requerimento, caso não seja possível ser realizada a recuperação prevista no prazo estabelecido, com a devida justificativa técnica.

Art. 16 - A renovação de Licença Ambiental deve ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de vigência, caso em que ela terá seus efeitos prorrogados até a manifestação definitiva do órgão ambiental, desde que o empreendedor não tenha dado causa a atrasos injustificados no procedimento de renovação.

Art. 17 - A Autorização Ambiental - AA é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental consente com a implantação ou realização de empreendimento ou atividade de curta duração, obras emergenciais e a execução de atividades sujeitas à autorização pela legislação, estabelecendo as condicionantes e restrições adequadas.

§ 1º - O prazo de vigência da AA é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de implantação ou realização do empreendimento ou atividade e, no máximo, de 02 (dois) anos, excetuando os prazos estabelecidos de forma diferenciada em casos devidamente justificados pelo órgão ambiental.

§ 2º - As autorizações ambientais previstas não poderão ser renovadas, devendo ser requerido novo instrumento.

Art. 18 - A Certidão Ambiental - CA é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental, a pedido ou de ofício, atesta determinadas informações de caráter ambiental, sem prazo de validade.

Art. 19 - O Certificado Ambiental - CTA é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental atesta a conformidade de procedimentos específicos em relação à legislação em vigor, estabelecendo medidas de controle ambiental.

Art. 20 - O Termo de Encerramento - TE é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental atesta a inexistência de passivo ambiental, quando do encerramento de determinado empreendimento ou atividade, estabelecendo as restrições de uso da área.

Art. 21 - O Documento de Averbação - AVB é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental altera dados constantes de Licença Ambiental ou dos demais instrumentos desta Lei.

§ 1º - As licenças ambientais e demais instrumentos de controle ambiental podem ser averbados para alteração dos seguintes dados:

I. titularidade;

II. razão social;

III. endereço de sede do titular;

IV. condicionantes, com base em parecer técnico da SMAMA;

V. objeto, desde que a sua modificação não aumente a magnitude do impacto ambiental, conforme classificação na Tabela do Anexo I, tampouco altere o escopo da atividade principal nem a descaracterize.

§ 2º - A hipótese do inciso I também é aplicável às licenças ambientais obtidas preliminarmente pelo Poder Público e que sejam posteriormente transferidas para o empreendedor.

§ 3º - As licenças ambientais e demais instrumentos de controle ambiental podem ser averbados para corrigir erro material.

Art. 22 - A taxa de Licenciamento Ambiental relativa aos empreendimentos ou atividades sujeitas a Licença Ambiental Municipal está relacionada à Classe de Impacto estabelecida no Anexo I desta Lei, as quais são obtidas de acordo com os códigos de atividades e critérios de enquadramento.

Art. 23 - Os valores correspondentes à taxa de Licenciamento e demais instrumentos de controle ambiental, serão calculados de acordo com as atividades descritas no respectivo requerimento e serão informados ao requerente após análise do Corpo Técnico da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – SMAMA.

§1º - Os custos de análise dos requerimentos dos instrumentos de controle ambiental serão cobrados em Unidades Fiscais Municipais – UFM’s;

§2º - Quando o requerimento de licença ambiental contemplar mais de uma atividade, será cobrado o custo de análise referente à atividade com maior magnitude de impacto.

§3º - Quando o requerimento contemplar mais de um instrumento de controle ambiental para o mesmo local, será cobrado o somatório dos custos referentes a cada um dos instrumentos.

§4º - Se durante a análise do requerimento de um Instrumento de controle ambiental ficar constatado que houve cobrança indevida, a mais ou a menos, a diferença será cobrada antes da entrega do Documento, ou ressarcida mediante solicitação do requerente.

§5º - Ao constatar a diferença o servidor deve exarar despacho evidenciando o fato para orientar a cobrança complementar ou o ressarcimento ao requerente.

Art. 24 - Os custos referentes à análise dos requerimentos dos instrumentos de controle ambiental serão indenizados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA) instituído pela Lei 1.351/2009.

Art. 25 - O pagamento da taxa referente aos instrumentos de controle ambiental poderá ser efetuada em até 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas.

§1º - No ato do requerimento de instrumento de controle ambiental, o requerente deverá assinalar no mesmo o interesse no parcelamento da taxa, assim sendo, a equipe fará o enquadramento da atividade, e tão logo o estará informando quanto ao valor da respectiva, e se for possível o parcelamento, assim o fará.

§2º - Nos casos em que se aplicar o parcelamento, o comprovante de pagamento da primeira parcela deverá ser apresentado ainda no início do processo do instrumento de controle ambiental. O instrumento de controle ambiental solicitado, somente será entregue após a quitação de todas as parcelas.

§3º - Não é permitido o parcelamento nos casos em que o custo total do requerimento ou o valor da parcela seja inferior a R\$ 500,00 (quinhentos reais).

§4º - O parcelamento não se aplica aos custos complementares descritos no Art. 23, §4º.

Art. 26 - Será aplicada redução de 50% (cinquenta por cento) no valor da indenização dos custos de análise de requerimentos dos instrumentos de controle ambiental para Microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas pela Lei Complementar nº 123/2006, a título de tratamento diferenciado e favorecido, como determina a referida Lei, mediante apresentação de documento comprobatório atualizado emitido pelo órgão competente.

§1º – Aplica-se a redução prevista neste artigo às atividades agropecuárias e agrossilvopastoris cujas receitas se equiparam às de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, mediante apresentação dos documentos comprobatórios pertinentes.

§2º – Também será aplicada a redução de 50% (cinquenta por cento) dos custos de análise de requerimentos dos instrumentos de controle ambiental à pessoa física.

Art. 27 - Estão isentos do pagamento dos custos de análise de requerimentos dos instrumentos de controle ambiental:

I. Obras ou serviços executados pelo município, suas autarquias e fundações, bem como empresas públicas e sociedade de economia mista municipais na condição de prestadoras de serviço público, com vista em melhorias na infraestrutura do Município;

II. Microempreendedores Individuais.

Art. 28 - Compete a Secretaria Municipal de Fazenda a emissão das guias de recolhimento da Indenização dos instrumentos de controle ambiental, nos moldes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em processo administrativo individualizado, para cada procedimento realizado.

Art. 29 - Compõe esta Lei:

Anexo I - Classificação de impacto de empreendimentos e atividades, conforme dispõe Anexo II do Decreto Estadual nº 46.890/2019 e suas alterações;

Anexo II – Grupo e classes de atividades e empreendimentos cujo licenciamento ambiental é de competência do Município, conforme CONEMA nº 92 de 24 de junho de 2021, alterada pela Resolução CONEMA nº 95 de 12 de maio de 2022;

Anexo III – Taxas de indenização referentes às licenças Ambientais;

Anexo IV – Taxas de indenização referentes aos demais Instrumentos de Controle Ambiental; e

Anexo V – Taxas de indenização referente à Documento de Averbação.

Art. 30 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 1456, de 23 de novembro de 2010.

Prefeitura Municipal de Mendes, 19 de abril de 2023

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA

ANEXO I
TABELA - CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTO DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES

PORTE	POTENCIAL POLUIDOR			
	Desprezível	Baixo	Médio	Alto
Mínimo	Classe 1A – Impacto Desprezível	Classe 2A Baixo Impacto	Classe 2B Baixo Impacto	Classe 3A Médio Impacto
Pequeno	Classe 1B – Impacto Desprezível	Classe 2C Baixo Impacto	Classe 3B Baixo Impacto	Classe 4A Médio Impacto
Médio	Classe 2D Baixo Impacto	Classe 2E Baixo Impacto	Classe 4B Médio Impacto	Classe 5A Alto Impacto
Grande	Classe 2F Baixo Impacto	Classe 3C Médio Impacto	Classe 5B Alto Impacto	Classe 6A Significativo
Excepcional	Classe 3D Baixo Impacto	Classe 4C Médio Impacto	Classe 6B Significativo	Classe 6C Significativo

ANEXO II

GRUPO E CLASSES DE ATIVIDADES CUJO LICENCIAMENTO AMBIENTAL É DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO.

GRUPO II - AGRICULTURA E EXTRAÇÃO DE VEGETAIS E SILVICULTURA		
Subgrupo	Código	Atividades
Agricultura	02.01.01	Culturas temporárias, permanentes, beneficiamento de sementes e produção de mudas
GRUPO III - PECUÁRIA E CRIAÇÃO DE OUTROS ANIMAIS		
Subgrupo	Código	Atividades
Criação de animais	03.01.01	Criação de gado bovino, bubalinos, equinos, asininos, muare e outros animais de grande porte em sistema extensivo
	03.01.02	Criação de gado bovino, bubalinos, equinos, asininos, muare e outros animais de grande porte em sistema intensivo e semi-intensivo
	03.01.03	Criação de caprinos, ovinos e outros animais de porte médio
	03.01.04	Criação de suínos (porcos)
	03.01.05	Avicultura (criação de aves)
	03.01.06	Apicultura e meliponicultura
	03.01.07	Cunicultura (criação de coelhos) e criação de outros animais de pequeno porte
GRUPO IV - PRODUTOS DE MINERAIS NÃO METÁLICOS		
Subgrupo	Código	Atividades
	04.01.17	Fabricação de artefatos de cimento ou fibrocimento - ladrilhos, mosaicos, caixas d'água, caixas de gordura, fossas sépticas, tanques, estacas, postes, dormentes, vigas, tijolos, lajotas, guias, meios-fios, canos, mamilhas, tubos e conexões
	04.01.19	Preparação de concreto, argamassa e reboco
	04.01.22	Fabricação artesanal de vasilhames e estruturas de vidro
	04.01.23	Fabricação de artigos de vidro refratário
GRUPO V - SIDERÚRGICA E METALÚRGICA		
Subgrupo	Código	Atividades
	05.01.03	Fabricação de artefatos de serralheria artística
	05.01.05	Fabricação de estruturas metálicas, torres, andaimes tubulares e semelhantes
	05.01.15	Produção de peças em geral de metais ferrosos e não ferrosos e suas ligas, a partir de processos mecânicos (prensa, usinagem, corte, calandras, entre outros)
GRUPO VI - MECÂNICA		
Subgrupo	Código	Atividades
	06.01.01	Fabricação de peças, acessórios e artigos metálicos para diversos fins
	06.01.02	Fabricação e montagem de máquinas e equipamentos
	06.01.03	Serviços industriais de usinagem (torno, fresa etc.), soldas e semelhantes
	06.01.04	Reparação e manutenção de máquinas e equipamentos não elétricos
GRUPO VII - MATERIAL ELÉTRICO E DE COMUNICAÇÕES		
Subgrupo	Código	Atividades
	07.01.02	Reparação e manutenção de máquinas e aparelhos elétricos, eletrônicos e de comunicações
GRUPO VIII - MATERIAL DE TRANSPORTE		
Subgrupo	Código	Atividades
	08.02.03	Recondicionamento ou recuperação de motores para veículos automotores
	08.02.06	Reparação e manutenção mecânica e elétrica de veículos automotores
	08.02.07	Lanternagem e pintura de veículos automotores

GRUPO IX – MADEIRA		
Subgrupo	Código	Atividades
	09.01.02	Produção de madeira folheada, aglomerada, prensada e compensada
	09.01.03	Fabricação de estruturas de madeira e de vigamentos para construção
	09.01.04	Fabricação e montagem de artefatos de madeira
	09.01.05	Fabricação de artefatos diversos de bambu, vime, junco ou palha.
	09.01.06	Fabricação de rolhas, lâminas, grânulos e outros artigos de cortiça
GRUPO X – MOBILIÁRIO		
Subgrupo	Código	Atividades
	10.01.01	Fabricação de colchões e travesseiros, a partir de capim, paina, crina vegetal, penas, molas, espuma, borracha ou material plástico; fabricação de almofadas, acolchoados, edredons e semelhantes de qualquer material e outros artigos de colchoaria
	10.01.02	Acabamento de móveis (envernizamento, esmaltagem, laqueação e operações similares)
GRUPO XI - PAPEL E PAPELÃO		
Subgrupo	Código	Atividades
	11.01.05	Fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, e cartão, impressos ou não, simples, plastificados ou de acabamento especial, inclusive de celofane.
GRUPO XIV – QUÍMICA		
Subgrupo	Código	Atividades
	14.01.24	Fabricação de velas de cera, sebo, estearina, etc
GRUPO XV - PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS		
Subgrupo	Código	Atividades
	15.01.01	Fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários, não dosados (parte do princípio ativo)
	15.01.02	Fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários dosados
	15.01.03	Fabricação de produtos homeopáticos
GRUPO XVI - PERFUMARIA, SABÕES E VELAS		
Subgrupo	Código	Atividades
	16.01.03	Fabricação de cosméticos e produtos de perfumaria
	16.01.04	Fabricação de sabões e detergentes
GRUPO XVIII – TÊXTIL		
Subgrupo	Código	Atividades
	18.01.06	Confecção de produtos de tricotagem
GRUPO XIX - VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTEFATOS DE TECIDOS		
Subgrupo	Código	Atividades
	19.01.01	Confecção de artigos de tecidos diversos, sem tingimento ou estamparia
GRUPO XX - PRODUTOS ALIMENTARES		
Subgrupo	Código	Atividades
	20.01.05	Fabricação de balas, caramelos, bombons, chocolates e gomas de mascar
	20.01.06	Fabricação de café ou mate solúvel
	20.01.07	Fabricação de doces em massa ou em pasta
	20.01.13	Fabricação de gelo
	20.01.15	Fabricação de laticínios (manteiga, queijos, leite condensado, evaporado ou em pó, leite maltado, farinhas lácteas, iogurtes, coalhada, creme fresco e conservado, lactose e semelhantes)
	20.01.16	Fabricação de massas alimentícias, biscoitos e preparados para bolos, pudins e gelatina em pó
	20.01.18	Fabricação de salgadinhos e produtos de padaria e confeitaria.
	20.01.19	Fabricação de sorvetes, bolos e tortas gelados
	20.01.24	Preparação de especiarias e condimentos
	20.01.26	Preparação de produtos alimentícios conservados (batatas palhas, snacks, aperitivos, entre outros)
	20.01.27	Preparação do leite - resfriamento, pasteurização ou homogeneização, re-hidratação, etc
	20.01.28	Preparação do pescado, inclusive em conservas
	20.01.30	Produção de conservas de frutas e legumes
	20.01.31	Produção de manteiga de cacau, cacau em massa e outros derivados do beneficiamento do cacau
	20.01.32	Produção de refeições para consumo fora dos locais de fabricação
GRUPO XXI – BEBIDAS		
Subgrupo	Código	Atividades
	21.01.05	Fabricação de cerveja artesanal em microcervejarias (até 3.000.000 de litros por ano)
	21.01.07	Fabricação de sucos de frutas, legumes e outros vegetais, inclusive concentrados
GRUPO XXIII - EDITORIAL E GRÁFICA		
Subgrupo	Código	Atividades
	23.01.01	Edição de livros, revistas e jornais integrada à impressão
	23.01.02	Impressão tipográfica, litográfica e off-set em papel, papelão, cartolina e em outros materiais, com sistema de secagem.
	23.01.03	Pautação, encadernação, douração, plastificação e execução de trabalhos similares
GRUPO XXIV – DIVERSOS		
Subgrupo	Código	Atividades
	24.01.04	Fabricação de artigos de bijuterias
	24.01.05	Fabricação de escovas, broxas, pincéis em geral, vassouras, esfregões, rodos, espanadores e semelhantes
GRUPO XXV - UNIDADES AUXILIARES DE APOIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE NATUREZA INDUSTRIAL		
Subgrupo	Código	Atividades
Estocagem, armazenamento e envasamento de produtos	25.01.01	Acondicionamento e/ou estocagem de materiais para construção (cimento, areia, cal, saibro, etc.) de outros minerais não metálicos
	25.01.03	Envasamento e acondicionamento de produtos químicos - exceto gases, combustíveis e lubrificantes
	25.01.04	Estocagem de combustíveis de origem vegetal (biocombustíveis)
	25.01.08	Estocagem de materiais e equipamentos não contaminados
	25.01.11	Estocagem de óleos minerais e vegetais
	25.01.12	Estocagem de produtos alimentares (armazéns, câmaras frias, frigoríficos)
	25.01.13	Estocagem de produtos não perigosos
Serviços de natureza industrial	25.01.15	Estocagem de produtos químicos - exceto combustíveis e lubrificantes, explosivos, detonantes, pólvoras e artigos pirotécnicos
	25.02.01	Decoração, lapidação, gravação, espelhado, isotagem e outros trabalhos em louças, vidros e cristais
	25.02.08	Recuperação de sucatas em geral
	25.02.10	Sistema de tratamento de água ou efluentes
Tratamento, recuperação e disposição final de resíduos	25.03.01	Estocagem de resíduos
GRUPO XXVI - CONSTRUÇÃO CIVIL		
Subgrupo	Código	Atividades
Obras de construção civil	26.02.01	Recuperação de área degradada
	26.02.02	Implantação de empreendimentos turísticos
	26.02.03	Construções novas e acréscimos de edificações ou nivelamento de terreno sem supressão de vegetação
	26.02.06	Implantação de áreas de recreação pública e privada, tais como, parques, estádios, ginásios poliesportivos
	26.02.07	Implantação de loteamento residencial, comercial e misto
Obras de estruturas, serviços geotécnicos, derrocamentos e demolições de obras de arte	26.03.01	Construção de muros de contenção e recuperação de taludes, exceto em cursos d'água
	26.05.03	Reforma, manutenção, repavimentação e intervenções de conservação ou melhoria de rodovias, dentro ou fora dos limites da faixa de domínio
	26.05.17	Implantação e ampliação de vias urbanas, estradas de servidão e vias de acesso a imóveis rurais não pavimentadas
	26.05.18	Implantação e ampliação de vias urbanas, estradas de servidão e vias de acesso a imóveis rurais pavimentadas
	26.05.19	Repavimentação, conservação, reparação e recuperação de vias urbanas, estradas de servidão e vias de acesso a imóveis rurais já impermeabilizadas e praças

Sistema de drenagem pluvial	26.07.01	Implantação de sistema de drenagem pluvial (microdrenagem)
	26.07.02	Reparação de sistemas de drenagem pluvial
GRUPO XXVIII - SANEAMENTO E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		
Subgrupo	Código	Atividades
Sistema de Abastecimento de Água	28.01.02	Sistema de abastecimento de água potável (implantação, ampliação ou operação)
	28.01.03	Reparação ou reforma de sistemas de abastecimento de água
Sistema de Esgotamento Sanitário	28.02.01	Sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário (implantação, ampliação ou operação)
	28.02.03	Reparo ou reforma de sistemas de tratamento de esgoto sanitário
Cemitérios horizontais, verticais e crematórios	28.03.01	Cemitério horizontal ou vertical
Processamento e disposição de resíduos sólidos	28.04.02	Usinas de triagem de resíduos
	28.04.03	Usinas de compostagem
	28.06.04	Implantação de usina solar para geração de energia elétrica
	28.06.08	Operação de usina solar para geração de energia elétrica
	28.06.15	Implantação e operação de subestação de transformação e distribuição de energia elétrica
	28.06.16	Implantação e operação de subestação de manobra e transição de linha de distribuição
GRUPO XXIX - TRANSPORTE		
Subgrupo	Código	Atividades
	29.02.07	Transporte rodoviário de resíduos não perigosos
	29.02.08	Transporte rodoviário de resíduos para reciclagem e transporte primário para logística reversa
	29.02.10	Transporte rodoviário de gás liquefeito de petróleo (GLP) fracionado até 333kg por veículo
GRUPO XXX - SERVIÇOS AUXILIARES DIVERSOS		
Subgrupo	Código	Atividades
Resíduos de construção civil, remediação e operações portuárias de cargas	30.01.01	Estocagem de resíduos de demolição e construção (RDC) não perigosos - Classes A, B e C
	30.01.02	Aterro de resíduos da construção civil (RCC) - Classe A
	30.01.03	Usina de beneficiamento de Resíduos da Construção Civil (RCC)
Hospitais, laboratórios e lavanderias	30.02.01	Lavanderias em geral e tinturarias, inclusive com limpeza a seco
	30.02.02	Clínicas em geral, hospitais, sanitários e laboratórios de análises
	30.02.03	Laboratórios fotográficos - revelação de filmes
Abastecimento de veículos e máquinas	30.03.01	Abastecimento de combustíveis em postos de serviços terrestres e pontos de abastecimento com tanques subterrâneos
	30.03.04	Abastecimento de veículos e máquinas em pontos de abastecimento com tanque de superfície ou elevado
	30.03.05	Reforma, ampliação, reparação e manutenção de postos de serviços e pontos de abastecimento
		Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

ANEXO III

TAXAS DE INDENIZAÇÃO REFERENTES ÀS LICENÇAS AMBIENTAIS

Valor (UFM)		Porte Mínimo				Porte Pequeno				Porte Médio				Porte Grande				Porte Excepcional			
		Potencial				Potencial				Potencial				Potencial				Potencial			
		Desprezível	Baixo	Médio	Alto	Desprezível	Baixo	Médio	Alto	Desprezível	Baixo	Médio	Alto	Desprezível	Baixo	Médio	Alto	Desprezível	Baixo	Médi o	Alto
Sigla	Nomenclatura	1A	2A	2B	3A	1B	2C	3B	4A	2D	2E	4B	5A	2F	3C	5B	6A	3D	4C	6B	6C
LAi	Licença Ambiental Integrada	387,8	1.157	1.323	9.591	560,7	1.501	3.230	12.357	1.691	2.109	13.913	35.869	2.577	10.917	38.404	59.4 06	3.959	15.584	62.9 59	66.705
LP	Licença Ambiental Prévia	238,7	427,7	486,5	4.213	361,9	550,2	1.165	4.869	678,3	827	5.298	19.700	993	4.588	20.151	32.7 20	1.485	5.695	33.2 26	33.759
LI	Licença Ambiental de Instalação	279,3	496,3	566,3	4.521	425,6	641,9	1.372	5.300	783	959	5.798	20.353	1.156	4.955	20.888	33.5 46	1.740	6.269	34.1 47	34.779
LO	Licença Ambiental de Operação	277,2	492,8	562,1	4.505	422,1	637	1.361	5.277	777	952	5.772	20.319	1.147	4.936	20.850	33.5 03	1.727	6.238	34.0 98	34.726
LAU	Licença Ambiental Unificada	356,3	991	1.140	8.819	511,7	1.300	2.852	11.303	1.531	1.906	12.760	X	2.325	10.070	X	X	3.567	14.260	X	X
LOR	Licença Ambiental de Operação e Recuperação	405,3	1.158	1.334	9.941	588,7	1.522	3.352	12.870	1.784	2.227	14.578	37.026	2.721	11.404	39.710	61.2 37	4.185	16.346	64.9 99	68.965
LAR	Licença Ambiental de Recuperação	523,4	570,5	652,4	4.853	494,2	741	1.593	5.763	895	1.101	6.335	21.054	1.331	5.349	21.680	34.4 34	2.014	6.885	35.1 35	35.874

ANEXO IV

TAXAS DE INDENIZAÇÃO REFERENTES AOS DEMAIS INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL

		Valor (UFM)	
Autorização Ambiental (A.A)	Autorização Ambiental com outro objeto	488,6	
	***Autorização para movimentação de terra:	De 1m³ até 100m³	25
		De 101m³ até 200m³	50
		De 201 m³ até 300m³	75
		De 301m³ até 500m³	100
		Acima de 501m³	200
Certidão Ambiental (C.A)	Certidão Ambiental de Regularização de atividades e empreendimentos que se instalaram sem a devida licença ou autorização ambiental	*	
	Inexistibilidade de licenciamento	80,15 (atividade não prevista)	
		105	
	Certidão Ambiental de cumprimento de condicionantes de licenças, autorizações ou certificados ambientais e de Termo de Ajustamento de Conduta.	287,7	
	Certidão Ambiental de inexistência ou existência, nos últimos cinco anos, de penalidades referentes à prática de infração ambiental.	122,5	
	Certidão Ambiental de inexistência ou existência, nos últimos cinco anos, de dividas financeiras referentes a infrações ambientais praticadas pelo requerente.	122,5	
	Certidão ambiental com outro objeto**	207,2	
Certificado Ambiental (C.T.A)	Certificado de Reserva Particular de Patrimônio Natural	Isento	
Termo de Encerramento (T.E.)		1.022	

*Valor do instrumento de licenciamento correspondente.

** Em caso de certidões ambientais de conformidade para fornecimento de serviços público, será cobrado o valor de 21,70 UFM.

***Só poderá ser expedida nova autorização para movimentação de terra para a mesma localidade após o prazo de 120 dias da expedição da primeira autorização. Em caso de atividades passíveis de Licenças Ambientais que contenham a atividade de movimentação de terra, os custos da indenização dar-se-á somente da licença pertinente.

ANEXO V

TAXAS DE INDENIZAÇÃO REFERENTE À DOCUMENTO DE AVERBAÇÃO.

Nomenclatura	Valor (UFM)
Averbção por erro material	Isento
Averbção para alteração da titularidade	80,5
Averbção para alteração de nome/razão social	80,5
Averbção para alteração do endereço	80,5
Averbção para inclusão, exclusão ou alteração de condicionantes de validar.	30%*
Averbção para alteração do objeto	60%*

*Percentual do Custo de análise do documento que será averbado

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:C0A1CA0C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro no dia 08/05/2023. Edição 3379
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aemerj/>